

Acuerdo de No Elusión y No Divulgación

NCNDA | RSK-NCNDA-02

El presente Acuerdo se celebra en la fecha indicada a continuación entre las siguientes partes (cada una, una «Parte» y, en conjunto, las «Partes»):

FECHA DEL ACUERDO _____ LUGAR _____

PARTE A

RAZÓN SOCIAL _____

N.º DE REGISTRO _____ PAÍS _____

DOMICILIO SOCIAL _____

REPRESENTADA POR _____ CARGO _____

PARTE B

RAZÓN SOCIAL _____

N.º DE REGISTRO _____ PAÍS _____

DOMICILIO SOCIAL _____

REPRESENTADA POR _____ CARGO _____

01 Objeto y Definiciones

- 1.1** Las Partes desean explorar y, cuando se acuerde, realizar operaciones internacionales de materias primas y comercio (la «Operación») y, con este fin, se divulgarán mutuamente información confidencial y se presentarán entre sí a compradores, vendedores, bancos, proveedores logísticos, productores, intermediarios y otros contactos comerciales.
- 1.2** «**Información Confidencial**» significa toda información, en cualquier forma, divulgada por una Parte o en su nombre, incluidas las condiciones comerciales, precios, volúmenes, especificaciones de productos, identidad de proveedores y compradores, datos bancarios, documentos, planes de negocio y cualquier información marcada como confidencial o que razonablemente deba entenderse como tal.
- 1.3** «**Contactos**» significa todas las personas naturales y jurídicas, y sus filiales, directores, agentes y representantes, presentados o dados a conocer a una Parte por la otra Parte en relación con una Operación.

02 Confidencialidad

- 2.1** Cada Parte mantendrá estrictamente confidencial toda la Información Confidencial, la utilizará únicamente para la Operación y no la divulgará a ningún tercero sin el consentimiento previo por escrito de la Parte divulgante.
- 2.2** La divulgación solo se permite a directores, empleados y asesores jurídicos, fiscales y financieros que necesiten conocerla y estén sujetos a deberes de confidencialidad equivalentes. La Parte receptora responde por cualquier incumplimiento de dichas personas.
- 2.3** Estas obligaciones no se aplican a la información que sea o pase a ser pública sin incumplimiento de este Acuerdo, que la Parte receptora ya conociera lícitamente o que se desarrolle de forma independiente. Se permite la divulgación exigida por ley u orden judicial, siempre que se notifique previamente a la Parte divulgante cuando sea legalmente posible.

03 No Elusión

- 3.1** Ninguna de las Partes, directa o indirectamente, eludirá, evitará ni prescindirá de la otra Parte en relación con cualquier Contacto u Operación presentados en virtud de este Acuerdo, incluso contratando, negociando o tratando con dichos Contactos sin la participación de la otra Parte.
- 3.2** Ninguna de las Partes utilizará la Información Confidencial ni los Contactos para obtener comisiones, honorarios, beneficios u otras ventajas con exclusión de la Parte que los presentó, ni inducirá a ningún Contacto a hacerlo.

3.3 Cada Parte conserva el derecho a cualquier comisión, honorario o margen acordado derivado de Operaciones con los Contactos que haya presentado, incluidas las operaciones repetidas, posteriores y ampliadas, conforme a un acuerdo escrito separado entre las Partes.

04 Vigencia

4.1 Este Acuerdo entra en vigor en la fecha indicada arriba y permanece vigente durante **cinco (5) años**. Las obligaciones de confidencialidad y no elusión subsisten tras su vencimiento o terminación por un período adicional de cinco (5) años.

05 Acciones y Recursos

- 5.1 Cada Parte reconoce que un incumplimiento puede causar un daño irreparable para el cual la indemnización por sí sola resulta insuficiente. La Parte cumplidora podrá solicitar medidas cautelares y el cumplimiento específico, además de cualquier otro recurso.
- 5.2 Sin perjuicio de otras reclamaciones, la Parte que incumpla la Sección 3 pagará a la otra Parte, a título de daños liquidados, una suma equivalente a la comisión, honorario o margen perdido o, si no pudiera determinarse, la cantidad de USD _____.

06 Devolución de Materiales

6.1 A solicitud escrita, cada Parte devolverá o destruirá sin demora toda la Información Confidencial y lo confirmará por escrito, salvo las copias que deban conservarse por ley.

07 Sin Obligación, Sin Licencia

7.1 Este Acuerdo no obliga a ninguna Parte a celebrar una Operación, no crea una sociedad, empresa conjunta ni agencia, y no otorga licencia ni derecho alguno sobre la Información Confidencial.

08 Ley Aplicable y Solución de Controversias

8.1 Este Acuerdo se rige por las leyes de la jurisdicción indicada a continuación, sin tener en cuenta sus normas sobre conflicto de leyes.

LEY APLICABLE	
REGLAS DE ARBITRAJE / TRIBUNALES	
SEDE / JURISDICCIÓN	IDIOMA DEL PROCEDIMIENTO

8.2 Las Partes intentarán primero resolver cualquier controversia de forma amistosa dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación escrita, antes de iniciar procedimientos formales.

09 Disposiciones Generales

- 9.1 Este Acuerdo constituye el acuerdo íntegro de las Partes sobre su objeto. Las modificaciones deben constar por escrito y estar firmadas por ambas Partes.
- 9.2 Si alguna disposición fuera inválida o inejecutable, el resto permanecerá vigente y las Partes la sustituirán por una disposición válida lo más cercana posible a su intención económica.
- 9.3 Ninguna de las Partes podrá ceder este Acuerdo sin consentimiento previo por escrito. Obliga y beneficia a los sucesores y cesionarios permitidos.
- 9.4 Este Acuerdo podrá suscribirse en varios ejemplares y mediante firma electrónica o copia escaneada, cada uno de los cuales se considerará un original.

10 Firmas

Suscrito por los representantes debidamente autorizados de las Partes:

PARTE A: NOMBRE		PARTE B: NOMBRE	
CARGO		CARGO	
FECHA		FECHA	

PARTE A: FIRMA Y SELLO

PARTE B: FIRMA Y SELLO

